

Số: 36/CV-VBA

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

V/v.: Góp ý Hồ sơ Dự thảo Nghị định quy
định về hoạt động định danh, xác thực,
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG	
ĐẾN	Số: 4451
	Ngày: 14/4/26
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: BỘ CÔNG AN

Đồng kính gửi: BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam ("Hiệp hội VBA") và các doanh nghiệp trân trọng cảm ơn quý Bộ Công an ("Ban Soạn thảo") đã tổ chức lấy ý kiến về Góp ý Hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động định danh, xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ("Dự thảo Nghị định").

Trong bối cảnh có nhiều vụ việc vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, hàng hóa gây hậu quả nghiêm trọng được phát hiện và xu hướng thương mại điện tử, kinh tế số phát triển nhanh và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, chúng tôi ủng hộ việc xây dựng khuôn khổ pháp lý về vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa, bao gồm cả thực phẩm nhằm tăng cường tính minh bạch thị trường, phòng chống gian lận và hàng giả, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong toàn bộ chuỗi cung ứng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau khi tổng hợp ý kiến từ các hội viên, Hiệp hội VBA xin phép bước đầu gửi một số ý kiến như sau:

I. GÓP Ý CHUNG

- **Nguy cơ tiềm tàng về sự chồng chéo:**

- Như quý Bộ đã biết, ngày 27/2/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BCT quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương ("Thông tư 11"). Thông tư 11 hiện đang được dựa vào căn cứ chưa được rõ ràng theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn được quy định tại Điều 54 của Luật An toàn thực phẩm 2010 ("Luật ATTP") và Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ATTP. Trong khi đó Dự thảo Nghị định dựa trên nhiều luật trong đó có Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, được bổ sung, sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15, quy định việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa chỉ áp dụng đối với hàng hóa rủi ro cao (Điều 6.d.2). Như vậy, cùng một sản phẩm hàng hóa là thực phẩm đã có hai cách quy định về TXNG khác nhau, với các yêu cầu khác nhau. Đây là điểm cần xem xét về tính hợp lý, có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

- Dự thảo Nghị định đã đưa ra quy định về Nền tảng quốc gia; Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; Nền tảng chuỗi khối quốc gia; Cổng thông tin quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hoá; Dữ liệu chủ về sản phẩm, hàng hoá; Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong khi đó

nhiều bộ, ngành đã và đang triển khai nhiều hệ thống tương tự. Dự thảo Nghị định cho thấy việc hướng đến việc xây dựng một hệ thống quốc gia quản lý về định danh, TXNG hàng hóa về một đầu mối là Bộ Công An, trên một nền tảng duy nhất thông qua nhiều hệ thống (từ các bộ ngành, địa phương khác nhau), nhiều công khác nhau như truyxuatquocgia.gov.vn hoặc vntrace.gov.vn hoặc dinhdanhhanghoa.gov.vn hoặc các tiện ích khác trên các ứng dụng, phần mềm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đã được kết nối với Cổng thông tin quốc gia.

Kiến nghị: Hiệp hội VBA kính đề nghị Ban soạn thảo rà soát, xem xét lại các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc tại Dự thảo Nghị định với quy định về truy xuất nguồn gốc theo Thông tư 11 của Bộ Công Thương (chẳng hạn: mã định danh, mã truy xuất với mã UID, DID; Chuẩn công nghệ về hệ thống, giá trị pháp lý của dữ liệu, lộ trình áp dụng v.v.) .

Đồng thời cần có khảo sát, đánh giá, xem xét nguy cơ tiềm tàng về sự chồng chéo, tính khả thi cũng như khả năng làm tăng chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

- **Tính bảo mật của thông tin:** Dự thảo Nghị định yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp rất nhiều loại thông tin liên quan. Dự thảo Nghị định cho phép được khai thác thông tin giữa các cơ quan quản lý với nhau (không thu phí) và các đối tượng khác không phải là các cơ quan quản lý (có thu phí).

Kiến nghị: Hiệp hội VBA kính đề nghị Ban soạn thảo phân loại dữ liệu theo mức độ công khai và giới hạn trách nhiệm khi truy cập trong phạm vi kiểm soát hợp lý, nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm bình đẳng pháp lý và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu toàn diện, chính xác, thực chất giữa các bên liên quan.

- **Quan ngại về tính khả thi và quá tải hệ thống:** Nếu quy định được áp dụng, theo hiểu biết của Hiệp hội VBA, sẽ có một lượng rất lớn các doanh nghiệp và các loại hàng hóa phải tuân thủ từ trung ương tới các địa phương. Đồng thời các thủ tục hành chính khai báo trực tuyến/online sẽ được liên thông với Nền tảng quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh, xác thực và TXNG sản phẩm bao gồm Công bố/Dăng ký sản phẩm hàng hóa, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm v.v.)

Kiến nghị: Hiệp hội VBA kính đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng về việc đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, nhân sự phục vụ khi quy định được thực hiện.

- **Làm rõ cơ sở pháp lý của yêu cầu về định danh và xác thực hàng hóa:** Theo sự hiểu biết của Hiệp hội VBA, việc định danh và xác thực hàng hóa chưa được Quốc hội giao cụ thể cho Chính phủ quy định chi tiết tại luật liên quan nào.

Kiến nghị: Hiệp hội VBA kính đề nghị Ban soạn thảo làm rõ cơ sở pháp lý của việc quy định yêu cầu về định danh, xác thực hàng hóa.

- **Chưa có đánh giá đầy đủ, toàn diện về các đề xuất tại Dự thảo Nghị định:** Qua rà soát, Hiệp hội VBA nhận thấy Dự thảo Nghị định hiện đang thiết kế theo hướng mở rộng tối đa nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp trong khi chưa đánh giá đầy đủ chi phí – lợi ích và điều kiện thực thi.

Kiến nghị: Ban Soạn thảo cân nhắc:

- Có đánh giá toàn diện, đầy đủ một cách định lượng các đề xuất tại Dự thảo Nghị định.
- Trong trường hợp cần thiết phải ban hành, cần nhắc tổ chức thực hiện thí điểm ít nhất trong 2 năm trước khi thực hiện đại trà.
- Tham khảo đánh giá sơ bộ Bảng ước tính chi phí tuân thủ các quy định tại Dự thảo nếu Nghị định được áp dụng từ một doanh nghiệp lớn là hội viên của Hiệp hội VBA tại Phụ lục II.

- **Hiệu lực thi hành của Nghị định:** theo quy định là từ ngày ký, tuy nhiên việc thực hiện các quy trình, thủ tục theo Nghị định thì cần thời gian, nguồn lực, và tài chính cho các Doanh nghiệp thực hiện cũng như các cơ quan Nhà nước phải có hướng dẫn chi tiết để thực hiện do đó cần thời gian ít nhất 2 năm để thực hiện.
- **Quy định chuyển tiếp:** cần làm rõ Nghị định này chỉ áp dụng truy xuất cho hàng hóa có mức rủi ro cao và không áp dụng cho hàng hóa có rủi ro trung bình và thấp để các doanh nghiệp có cơ sở thực hiện và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thời hạn 1/4/2027 để Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các hệ thống, công thông tin, nền tảng phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc là quá ngắn và có thể này sinh vướng mắc khi áp dụng.

II. GÓP Ý CỤ THỂ

1. Khoản 2 Điều 1 Dự thảo “Sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và không tiêu thụ, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”, tuy nhiên với định nghĩa này thì chưa làm rõ được là các sản phẩm, nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng nội bộ (không tiêu thụ) cho việc sản xuất sản phẩm thành phẩm cuối cùng có phải thực hiện truy xuất không.

Kiến nghị: Cần làm rõ và bổ sung các nguyên liệu, sản phẩm phục vụ sản xuất nội bộ cần được nằm ngoài phạm vi điều chỉnh.

2. Khoản 1 Điều 3 “Mã định danh sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là mã UID) là mã truy vết sản phẩm được tạo lập trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, được thể hiện thông qua vật mang dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và tương thích tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng nhận diện, thu thập, chia sẻ và xác minh thông tin trong môi trường số và trong chuỗi cung ứng”.

Tuy nhiên cũng như tại Phụ lục 1 “Mã định danh sản phẩm, hàng hoá được thể hiện dưới dạng mã QR theo chuẩn GS1 Digital Link” và Điều 14 “Cung cấp công cụ tra cứu, xác thực thông tin nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và lịch sử lưu thông của sản phẩm, hàng hoá

thông qua việc quét mã QR thể hiện trên vật mang dữ liệu có chứa mã UID; hỗ trợ kiểm tra, xác minh chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh sản phẩm, hàng hoá". Như vậy, với quy định này thì mã UID chỉ được thể hiện dưới dạng mã QR, và sẽ làm hạn chế công nghệ nhận diện, bao gồm cả mã vạch đang được sử dụng rộng rãi trên sản phẩm, làm tăng chi phí tuân thủ, và Doanh nghiệp sẽ phải đầu tư chi phí rất nhiều.

Kiến nghị:

- Mở rộng công nghệ cho mã UID, và tùy nghi cho Doanh nghiệp lựa chọn áp dụng hoặc có lộ trình phù hợp để chuyển đổi.
- Cần làm rõ thêm "vật mang dữ liệu": Trong Thông tư 11 có quy định rằng "*Vật mang dữ liệu chứa mã truy xuất nguồn gốc thực phẩm được dán, in, đính, đục, chạm, khắc trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác trên sản phẩm thực phẩm, trên/trong bao bì thương phẩm của sản phẩm*". Vật mang dữ liệu theo Thông tư 11 - BCT và theo Dự thảo Nghị Định có phải là 1 hay không?

3. Khoản 1 Điều 8 "Định danh sản phẩm, hàng hóa là việc tạo lập và gắn mã UID duy nhất cho sản phẩm, hàng hóa trên Nền tảng quốc gia nhằm nhận diện, xác thực và phục vụ truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, hàng hóa". Như vậy, việc tạo lập mã UID chỉ khi "Sau khi tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tạo lập lần đầu dữ liệu chủ của sản phẩm, hàng hóa trên Ứng dụng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá". Với các quy định trên thì Doanh nghiệp sẽ chỉ có mã UID sau khi hoàn thành khi sản phẩm thành phẩm được tạo lập, và như vậy rất khó để thể hiện, in ấn vật mang dữ liệu trên sản phẩm, nhất là các sản phẩm bao gói sẵn khi việc thiết kế nhãn hàng hóa phải thực hiện trước khi mang vào sản xuất.

Kiến nghị: Quy định chưa rõ ràng, mâu thuẫn với quy định về mã định danh sản phẩm của Thông tư 11 của Bộ Công Thương.

4. Dữ liệu chủ về sản phẩm, hàng hoá là tập hợp thông tin cốt lõi, có tính dùng chung và tương đối ổn định, phản ánh các thuộc tính nhận diện cơ bản của sản phẩm, hàng hoá và các chủ thể liên quan, bao gồm: Tên sản phẩm, hàng hóa; Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh; Xuất xứ sản phẩm, hàng hóa; Các sự kiện theo dõi trọng yếu và thời gian diễn ra sự kiện trong chuỗi cung ứng; Thương hiệu, nhãn hiệu, số lô/mẻ hoặc số sê-ri sản phẩm (nếu có); Hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có); Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng. Không có định nghĩa thế nào là sự kiện theo dõi trọng yếu, như vậy sẽ rất khó khăn cho Doanh nghiệp khi áp dụng. Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 13 thì lại đề cập đến "các sự kiện trong chuỗi cung ứng", cụ thể "Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá thực hiện kết nối, tích hợp, tạo lập, cập nhật dữ liệu với Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; ghi nhận các sự kiện trong chuỗi cung ứng, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ quy định chuyên ngành." Như vậy, có rất nhiều yếu tố "sự kiện" chưa được định nghĩa rõ ràng trong Dự thảo.

Kiến nghị: Cần làm rõ phạm vi của “sự kiện theo dõi trọng yếu”, và “sự kiện trong chuỗi cung ứng” để tránh nhầm lẫn khi áp dụng.

5. **Khoản 4 Điều 8** “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để tạo lập dữ liệu chủ và sử dụng mã UID đúng mục đích; bảo đảm tính toàn vẹn của vật mang dữ liệu và cập nhật thông tin khi có thay đổi theo quy định của Nghị định này.”

- Việc đảm bảo tính toàn vẹn của vật mang dữ liệu thực tế là rất khó khăn, vì mỗi sản phẩm có đặc tính khác nhau nên bắt buộc bảo đảm tính toàn vẹn của vật mang dữ liệu là rất khó khăn.
- Cập nhật thông tin khi có thay đổi thì khối thông tin cụ thể nào sẽ dẫn tới cập nhật.

Kiến nghị:

- o Xem xét làm rõ trường hợp mã UID bị hư hỏng hoặc mất mát không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp thì hướng xử lý như thế nào.
- o Chỉ có thay đổi thông tin thuộc Dữ liệu chủ thì mới cần phải cập nhật.

6. **Khoản 1 Điều 9.** Xác thực sản phẩm, hàng hoá

1. Xác thực sản phẩm, hàng hóa là việc kiểm tra tính toàn vẹn, bất biến, tin cậy của dữ liệu về sản phẩm, hàng hóa thông qua Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Việc xác thực sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:

- a) Xác thực dữ liệu trong các công đoạn truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;
- b) Xác thực dữ liệu định danh và các dữ liệu khác liên quan đến sản phẩm, hàng hóa.

Kiến nghị: Cần làm rõ Các công đoạn truy xuất là gì và Các dữ liệu khác liên quan đến sản phẩm hàng hóa là dữ liệu gì và có nằm ngoài dữ liệu chủ không.

7. **Khoản 2 Điều 10:** Việc ghi nhận truy xuất được quy định tại khoản này của Dự thảo trong đó: Việc ghi nhận thông qua khởi tạo các chứng chỉ số phải được thực hiện tối thiểu tại một trong các công đoạn, thời điểm sau:

- a) Công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất, trước khi hàng hóa được đưa ra thị trường tiêu thụ đối với hàng hóa sản xuất trong nước;
- b) Thời điểm hoàn tất thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu;
- c) Thời điểm hàng hóa được đơn vị bán lẻ xuất hóa đơn và cung cấp cho người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng.

Việc ghi nhận truy xuất ở mức tối thiểu sẽ gây khó khăn cho các Doanh nghiệp trong việc thực thi, cụ thể:

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khi chuyển quyền sở hữu cho chuỗi cung cấp thì có cần phải ghi nhận không.
- Đối với các Doanh nghiệp bán lẻ, hộ kinh doanh thì cần phải liên thông hệ thống xuất hóa đơn với Công truy xuất, điều này sẽ gây phát sinh chi phí.
- Theo quy định thuế hiện tại, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu không xuất hóa đơn thì việc quy định thời điểm xuất hóa đơn có gây chông chéo trong các quy định pháp luật.

Kiến nghị: Cần làm rõ thời điểm ghi nhận truy xuất cụ thể để tránh thiếu sót khi áp dụng.

8. **Điểm g khoản 1 Điều 12 Dự thảo:** Tạo lập mã định danh doanh được quy định tại điểm này “g) Tạo lập mã định danh các đơn vị và các cơ sở của các đơn vị có tham gia trong chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa;”. Với quy định này thì sẽ mỗi đối tượng tham gia sẽ có một mã định danh DID, và việc tạo mã này sẽ phát sinh thêm việc quản lý mã cho các doanh nghiệp người dân, trong khi đó hiện nay các DN đều đã được xác thực trên VNEID thì có cần phải thêm mã này không.

Kiến nghị: cần nhắc nên sử dụng Mã số DN, mã số định danh trên VNEID.

9. **Ứng dụng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc** có chức năng “Cung cấp công cụ tra cứu, xác thực thông tin nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và lịch sử lưu thông của sản phẩm, hàng hoá thông qua việc quét mã QR thể hiện trên vật mang dữ liệu có chứa mã UID; hỗ trợ kiểm tra, xác minh chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh sản phẩm, hàng hoá”.

Lịch sử lưu thông của sản phẩm là thể hiện toàn bộ cuối cùng cũng sản phẩm và được xem là bí mật kinh doanh của các Doanh nghiệp nên cần được bảo vệ chặt chẽ, tránh lộ lọt cho các đơn vị khác.

Kiến nghị: không đưa lịch sử lưu thông sản phẩm vào thông tin được tra cứu trên ứng dụng quốc gia về định danh.

10. **Điểm a Khoản 3 Điều 22 Dự thảo quy định** “a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tạo lập và cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu chủ của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, nhập khẩu; dữ liệu về lô/mẻ, đóng gói; cập nhật, bổ sung dữ liệu phát sinh về sản phẩm, hàng hoá phải khởi tạo chứng chỉ số;”.

Kiến nghị: Cần làm rõ dữ liệu phát sinh là dữ liệu gì để tránh gây nhầm lẫn, thiếu sót khi thực hiện.

11. Tần suất cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu:

a) Thông tin, dữ liệu phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông, giao dịch được cung cấp theo thời gian thực hoặc ngay khi phát sinh sự kiện;

b) Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật để cung cấp theo thời gian thực, thông tin, dữ liệu phải được cập nhật chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh sự kiện hoặc trong ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp phát sinh ngoài giờ hành chính, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính chính xác, kịp thời và khả năng truy xuất của dữ liệu.

Việc cập nhật thông tin theo thời gian thực hoặc ngay khi phát sinh sự kiện sẽ đòi hỏi Doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn lực, nhân sự, tài chính và thay đổi hệ thống để đáp ứng.

Kiến nghị: Cần làm rõ sự kiện ở đây là sự kiện gì. Đánh giá thời gian 24 giờ là quá ngắn để thực hiện.

12. **Điều 28:** Hình thức khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu về sản phẩm, hàng hoá theo Điều này, cần làm rõ một Doanh nghiệp này có thể yêu cầu cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác được không. Vì các thông tin về sản phẩm, hàng hóa chứa đựng các thông tin bí mật kinh doanh của chính Doanh nghiệp và không được chia sẻ cho đơn vị thứ ba.
***Kiến nghị:** Làm rõ đối tượng và mục đích yêu cầu dữ liệu và Các thông tin được chia sẻ.*
13. **Khoản 2 Điều 21** Dự thảo quy định “Cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải thiết lập, bố trí hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá và Cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa.”
***Kiến nghị:** Cần làm rõ tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật được viện dẫn theo quy định hay văn bản hướng dẫn nào. Hạ tầng kỹ thuật sẽ định kiểm và xác nhận bởi cơ quan nhà nước hoặc tổ chức độc lập nào.*
14. **Khoản 5 Điều 26** quy định “Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”
***Kiến nghị:** Làm rõ thời hạn hiệu lực của hồ sơ cần lưu trữ cho mục đích đối chiếu.*
15. **Khoản 3, Điều 8** “Trường hợp sản phẩm, hàng hóa đã có GTIN, mã GTIN được sử dụng làm thông tin tham chiếu, đối chiếu và liên kết dữ liệu với mã UID trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”
***Kiến nghị:** Xem xét cho phép tận dụng GTIN có thể sử dụng làm mã hàng hóa (cập nhật thêm địa điểm và thời gian sản xuất) để trở thành mã định danh/mã truy xuất. Tránh trường hợp tồn tại nhiều mã song song, chồng chéo, gây tổn kém cho doanh nghiệp.*
16. **Điều 20 + Phụ lục I (Serial hóa):** Điều 20.2 đang mô tả nhóm ứng dụng phần mềm; nội dung “khi nào áp dụng serial hóa” chưa được thể hiện rõ ở thân điều khoản. Phụ lục I có nội dung kỹ thuật liên quan serial hóa và có viện dẫn sang Điều 20.
***Kiến nghị:** Xem xét bổ sung 01 khoản mới tại Điều 20 (sau khoản 2): “Việc định danh đến từng đơn vị sản phẩm (serial hóa) chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục rủi ro cao và theo lộ trình bắt buộc do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; đối với các trường hợp còn lại ưu tiên áp dụng định danh ở cấp GTIN kết hợp thông tin lô/mẻ/đóng gói.”*
Xem xét điều chỉnh viện dẫn ở Phụ lục I (nếu có): viện dẫn sang đúng khoản mới bổ sung của Điều 20.
17. **Điều 10.2 – chứng chỉ số/bằng chứng số (trọng yếu):** Khoản này yêu cầu ghi nhận thông qua chứng chỉ số tại các công đoạn tối thiểu và giao Bộ/ngành quy định công đoạn tối thiểu theo nhóm hàng.

Kiến nghị: Xem xét bổ sung ngay sau câu "Các bộ... quy định cụ thể...": "Việc khởi tạo chứng chỉ số, bằng chứng số được ưu tiên áp dụng đối với các sự kiện, giao dịch và giấy tờ trọng yếu có ý nghĩa pháp lý hoặc phục vụ quản lý rủi ro; đối với dữ liệu vận hành thông thường, tổ chức, doanh nghiệp được lưu giữ trên hệ thống nội bộ và chỉ đồng bộ các trường dữ liệu tối thiểu phục vụ truy xuất, xác thực theo yêu cầu quản lý."

18. Điều 10.2.c – bán lẻ xuất hoá đơn (lộ trình/điều kiện; trung tính): Điểm c quy định ghi nhận tại thời điểm bán lẻ xuất hóa đơn; Bộ/ngành quy định công đoạn tối thiểu phù hợp đặc thù nhóm hàng.

Kiến nghị: Xem xét bổ sung ngay sau câu "Các bộ... quy định cụ thể...": "Việc xác định công đoạn tối thiểu phải dựa trên mức độ rủi ro, đặc thù chuỗi cung ứng và khả năng thực thi; đối với công đoạn tại điểm c khoản 2 Điều này, việc áp dụng được thực hiện theo lộ trình và điều kiện phù hợp (bao gồm tiêu chí về mức độ sẵn sàng hạ tầng số, quy mô và mô hình vận hành), nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng."

19. Điều 24.4. – tần suất real-time/24h (phân tầng theo rủi ro + ngoại lệ sự cố): Khoản này yêu cầu cập nhật theo thời gian thực hoặc chậm nhất 24 giờ/ngày làm việc tiếp theo.

Kiến nghị: Xem xét bổ sung cuối khoản 4 Điều 24: "Tần suất cập nhật dữ liệu quy định tại khoản 4 Điều này được phân tầng theo mức độ rủi ro và đặc thù chuỗi cung ứng; Bộ quản lý ngành hướng dẫn cụ thể theo nhóm dữ liệu, nhóm sự kiện và mức độ trọng yếu, đồng thời không coi là vi phạm trong trường hợp chậm cập nhật do lỗi nền tảng, gián đoạn kết nối hoặc sự kiện bất khả kháng đã được ghi nhận."

20. Điều 8 – hướng dẫn kỹ thuật sớm + phân loại thay đổi dữ liệu chủ: Điều 8 quy định nghĩa vụ tạo lập dữ liệu chủ/cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thay đổi.

Kiến nghị: Xem xét bổ sung 01 khoản mới cuối Điều 8 hoặc sau Điều 8(4): "Cơ quan quản lý hoặc đơn vị vận hành có trách nhiệm công bố sớm yêu cầu kỹ thuật, lộ trình kết nối và cơ chế thử nghiệm trước khi áp dụng bắt buộc; đồng thời hướng dẫn phân loại thay đổi dữ liệu chủ theo mức độ trọng yếu để doanh nghiệp cập nhật phù hợp, tránh phát sinh nghĩa vụ cập nhật liên tục đối với các thay đổi nhỏ không làm thay đổi bản chất sản phẩm, hàng hóa."

21. Điều 18.2.a – phân loại dữ liệu (PAI): Điểm a khoản 2 Điều 18 nêu nguyên tắc "đúng mục đích/đúng thẩm quyền/đúng phạm vi; công khai minh bạch đối với thông tin được phép công khai".

Kiến nghị: Xem xét sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 18: "a) Đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng phạm vi; thực hiện phân loại dữ liệu theo mức độ công khai và mục đích truy cập, bảo đảm công khai, minh bạch đối với thông tin được phép công khai;"

22. Điều 26.2 – Trách nhiệm theo phạm vi kiểm soát theo điều này yêu cầu bảo đảm đầy đủ/chính xác/kịp thời và chịu trách nhiệm khi sai lệch.

***Kiến nghị:** Xem xét bổ sung 01 câu ngay sau Điều 26.2: “Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với thông tin, dữ liệu do mình tạo lập, cập nhật hoặc trong phạm vi kiểm soát hợp lý; không quy kết trách nhiệm gián tiếp đối với sai lệch phát sinh ngoài phạm vi kiểm soát, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”*

23. Điều 27–29 – quyền truy cập dữ liệu của chính doanh nghiệp: Điều này quy định quyền khai thác theo phân quyền; Điều 29 quy định thủ tục xin cấp quyền và thời hạn 07 ngày làm việc.

***Kiến nghị:** Xem xét bổ sung 01 khoản mới tại Điều 27 (dặt sau khoản 4): “Tổ chức, doanh nghiệp được quyền truy cập liên tục và không thu phí đối với dữ liệu do mình tạo lập hoặc dữ liệu liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa của mình; thủ tục đề nghị cấp quyền theo Điều 29 chỉ áp dụng đối với thông tin, dữ liệu ngoài phạm vi này.”*

24. Điều 32.5 – công khai vi phạm: “Công khai các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm...”

***Kiến nghị:** Xem xét bổ sung 01 câu ngay sau Điều 32(5): “Việc công khai được thực hiện trên cơ sở kết luận hoặc quyết định xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, chính xác và phân loại mức độ; có cơ chế cập nhật trạng thái khắc phục và điều chỉnh, gỡ bỏ thông tin khi nội dung vi phạm đã được khắc phục hoặc có kết luận khác.”*

25. Phụ lục I: Phụ lục này yêu cầu sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải định danh đến từng đơn vị sản phẩm. Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 về truy xuất nguồn gốc - yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, mục 4.3 - Yêu cầu về định danh chủ thích rằng “Các sản phẩm và thành phần liên quan đến rủi ro cao luôn được xác định ở mức lô, mẻ hoặc mức đơn vị.”

Nếu dự thảo Nghị định yêu cầu cứng là phải định danh đến từng đơn vị sản phẩm, hàng hóa thì không phù hợp với thực tiễn và gây tốn kém không cần thiết. Trong thực tế sản xuất công nghiệp, đặc biệt đối với các ngành hàng rượu, bia, nước giải khát hay hàng tiêu dùng nhanh, các sản phẩm được sản xuất trong cùng một lô mẻ hoặc cùng một loại sản phẩm về bản chất có thành phần, công thức, điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng giống hệt nhau.

Toàn bộ thông tin liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và phân phối hiện nay đều đã được doanh nghiệp quản lý một cách thống nhất. Do đó, việc áp dụng chung một mã truy xuất cho lô mẻ hoặc cho một loại sản phẩm vẫn đáp ứng đầy đủ nguyên tắc “một bước trước – một bước sau”, cho phép xác định rõ nguồn gốc, dòng lưu chuyển và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng khi cần truy vết thông tin.

***Kiến nghị:** Xem xét sửa đổi, bổ sung mục 2, điểm d (Phụ lục I) cho phép định danh theo loại sản phẩm hoặc theo lô, mẻ.*

Ngoài những đóng góp chi tiết ở mục trên, Hiệp hội VBA gửi thêm các ý kiến góp ý tại Phụ lục I đính kèm theo Công văn này.

Trên đây là những ý kiến của Hiệp hội VBA về Dự thảo Nghị định. Chúng tôi mong muốn có cơ hội được tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quý Ban soạn thảo/Bộ Công an để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi ban hành. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm sự quan tâm lắng nghe của quý Ban soạn thảo.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VCCI;
- Lưu: VP.HH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH KIỂM TÓNG THƯ KÝ

* Chủ Thị Vân Anh

PHỤ LỤC I

STT	Nội dung góp ý	Cơ sở pháp lý	Chi tiết cơ sở	Khó khăn / Tác động	Đề xuất
1	Nghĩa vụ kết nối, tích hợp dữ liệu với nhiều nền tảng	- Điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 11/2026/TT-BCT - Khoản 3 Điều 13; khoản 8, 9 Điều 23 Dự thảo	Nguyên tắc “một lần khai báo – nhiều lần sử dụng” yêu cầu dữ liệu phải được liên thông giữa các cơ quan nhà nước, không đặt nghĩa vụ lặp lại cho doanh nghiệp	- Doanh nghiệp phải đầu tư kết nối nhiều hệ thống khác nhau → chi phí CNTT tăng gấp nhiều lần - Phát sinh chi phí tích hợp, vận hành, bảo trì song song - Rủi ro không tương thích hệ thống → phải điều chỉnh nhiều lần	Sửa Điều 13: bổ sung khoản: “Doanh nghiệp chỉ thực hiện khai báo và truyền dữ liệu tại một hệ thống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.” Bổ sung Điều 23: quy định rõ trách nhiệm tích hợp dữ liệu thuộc về cơ quan quản lý nhà nước
2	Lộ trình áp dụng không đồng bộ	- Khoản 1 Điều 15 Thông tư 11/2026/TT-BCT - Khoản 2 Điều 39 Dự thảo	Nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh trước khi hệ thống quốc gia hoàn thiện → không bảo đảm tính khả thi	- Doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống khi chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh - Nguy cơ phải nâng cấp lại → chi phí lớn - Làm gián đoạn kế hoạch chuyển đổi số - Rủi ro chính sách cao do thiếu tính ổn định	Sửa Điều 39: quy định: “Nghĩa vụ của doanh nghiệp chỉ phát sinh sau khi Nền tảng quốc gia hoàn thành, vận hành ổn định tối thiểu 12 tháng và có hướng dẫn kỹ thuật chính thức.” Bổ sung điều khoản chuyển tiếp: cho phép DN áp dụng hệ thống hiện hữu trong thời gian chuyển đổi.
3	Bắt buộc áp dụng mã QR chuẩn GS1	- Điều 5 Luật CNTT 2006 (trung lập công nghệ)	Pháp luật cho phép nhiều phương thức mã hóa khác	- Buộc thay đổi dây chuyền in ấn, đóng gói → chi phí đầu tư rất lớn	Sửa Phụ lục I: thay quy định bắt buộc bằng: “Mã định danh sản phẩm phải bảo đảm khả năng truy

STT	Nội dung góp ý	Cơ sở pháp lý	Chi tiết cơ sở	Khó khăn / Tác động	Đề xuất
	Digital Link và định danh đơn nhất	- Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 - Khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2026/TT-BCT - Phụ lục I Dự thảo	nhau, không bắt buộc một chuẩn duy nhất	- Không khả thi với ngành sản xuất tốc độ cao (FMCG) - Tạo lợi thế cho một số nhà cung cấp công nghệ → nguy cơ hạn chế cạnh tranh - Gia tăng chi phí sản xuất → ảnh hưởng giá thành sản phẩm	xuất nguồn gốc theo quy định; doanh nghiệp được lựa chọn công nghệ phù hợp.” Bổ sung: “Khuyến khích áp dụng chuẩn GS1 Digital Link, không bắt buộc.”
4	Yêu cầu tập trung dữ liệu chuỗi cung ứng (bao gồm dữ liệu nhạy cảm)	- Điều 84 Luật SHTT - Điều 6 Luật An ninh mạng 2018 - Điều 27 Dự thảo	Dữ liệu về phân phối, sản lượng, logistics là bí mật kinh doanh cốt lõi, cần được bảo vệ	- Nguy cơ rò rỉ dữ liệu → mất lợi thế cạnh tranh - Tăng rủi ro lộ thông tin thị trường - Doanh nghiệp phải chịu rủi ro nhưng không kiểm soát được hệ thống	Sửa Điều 18, 27: bổ sung: “Dữ liệu liên quan đến mạng lưới phân phối, sản lượng, đối tác thương mại được phân loại là dữ liệu nhạy cảm và phải được mã hóa, ẩn danh.” “Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được truy cập dữ liệu chi tiết khi phục vụ điều tra.” Bổ sung điều khoản về trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra rò rỉ dữ liệu.”
5	Nghĩa vụ khởi tạo chứng chỉ số ở công đoạn cuối	- Điều 9, 33 Luật Giao dịch điện tử 2023	Pháp luật không yêu cầu ký số ở cấp độ từng đơn vị sản phẩm	- Áp lực xử lý dữ liệu cực lớn → quá tải hệ thống CNTT - Nguy cơ nghẽn hệ thống → gián đoạn sản xuất	Sửa Điều 10: quy định: “Việc khởi tạo chứng chỉ số được thực hiện tối thiểu ở cấp độ lô, mẻ sản xuất hoặc đơn vị xuất kho; không bắt buộc ở cấp độ từng đơn vị sản phẩm.”

STT	Nội dung góp ý	Cơ sở pháp lý	Chi tiết cơ sở	Khó khăn / Tác động	Đề xuất
		- Khoản 2 Điều 10 Dự thảo		- Tăng chi phí phần mềm, máy chủ - Không tương xứng với nhu cầu quản lý	Bổ sung: “Doanh nghiệp được lựa chọn mức độ chi tiết phù hợp với đặc thù sản xuất.”
6	Trách nhiệm cung cấp dữ liệu của bên thứ ba	- Điều 3, 4 Bộ luật Dân sự 2015 - Khoản 3 Điều 22 Dự thảo	Nguyên tắc mỗi chủ thể chịu trách nhiệm độc lập	- Doanh nghiệp bị phụ thuộc vào mức độ số hóa của đối tác - Nguy cơ bị xử lý dù không có lỗi - Tăng chi phí kiểm soát chuỗi cung ứng - Tạo rủi ro pháp lý không kiểm soát được	Sửa Điều 22: bổ sung khoản: “Mỗi chủ thể trong chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm độc lập đối với dữ liệu do mình cung cấp.” “Doanh nghiệp sản xuất không chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của bên thứ ba.” “Việc chưa hoàn thành số hóa của bên thứ ba không phải là căn cứ xử phạt doanh nghiệp.”

PHỤ LỤC II

BẢNG ƯỚC TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP LỚN

1/ GIẢ ĐỊNH CHÍNH:

- 8–10 nhà máy, nhiều dây chuyền tốc độ cao
- ERP hiện hữu (SAP/Oracle hoặc tương đương) nhưng cần điều chỉnh chuyên sâu cho hệ thống
- Sản lượng lớn → yêu cầu xử lý dữ liệu real-time ở quy mô rất cao

2/ CAPEX – ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

Tổng CAPEX ước tính: ~ 103 – 205 tỷ VNĐ

STT	Hạng mục	Nội dung chi tiết	Ước tính (tỷ VNĐ)	Giải thích
1	Nâng cấp ERP & hệ thống truy xuất	Custom SAP/ERP, data model mới, API với nền tảng quốc gia	25 – 45	Nhiều nhà máy → phải triển khai đồng bộ, chi phí nhân lên
2	Tích hợp đa hệ thống Bộ ngành	Kết nối song song hệ thống Bộ Công Thương + nền tảng mới	8 – 15	Không chỉ 1 API → nhiều lớp tích hợp
3	Nâng cấp dây chuyền in QR động	Máy in tốc độ cao, đồng bộ dây chuyền đóng lon/chai	40 – 80	Chi phí lớn nhất do đặc thù sản xuất bia
4	Hệ thống chứng chỉ số & ký số realtime	Server, signing system, load balancing	15 – 30	Nếu ký theo đơn vị sản phẩm → chi phí tăng đột biến
5	Hạ tầng dữ liệu & bảo mật	Data lake, cloud hybrid, encryption, IAM	10 – 25	Dữ liệu toàn quốc → bắt buộc đầu tư mạnh
6	Tích hợp hệ sinh thái đối tác	Nhà phân phối, kho vận, hệ thống bán hàng v.v	5 – 10	Doanh nghiệp lớn có mạng phân phối rộng

3/ OPEX – CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG NĂM:

Tổng OPEX MỘT DOANH NGHIỆP LỚN ước tính: ~ 27 – 54 tỷ VNĐ/năm

STT	Hạng mục	Nội dung	Ước tính (tỷ VNĐ/năm)	Giải thích
1	Vận hành hệ thống CNTT	Cloud, server, bảo trì hệ thống	8 – 15	Data volume rất lớn
2	Nhân sự IT chuyên trách	Data, security, integration team	6 – 12	Phải duy trì đội riêng
3	Duy trì kết nối đa nền tảng	API, monitoring, troubleshooting	3 – 6	Chi phí lặp lại
4	Vận hành ký số & chứng chỉ số	License, HSM, processing	5 – 10	Nếu áp dụng chi tiết → tăng mạnh
5	Chi phí phối hợp đối tác	Hỗ trợ đại lý, logistics tích hợp	3 – 7	Doanh nghiệp lớn có mạng phân phối sâu
6	Kiểm toán, tuân thủ, báo cáo	Audit hệ thống, compliance	2 – 4	Nghĩa vụ định kỳ

4/ CHI PHÍ GIÁN TIẾP & RỦI RO:

Nhóm	Ước tính	Nhận định
Downtime dây chuyền	10 – 30 tỷ/năm (rủi ro)	Chỉ cần nghẽn hệ thống vài giờ → thiệt hại lớn
Chi phí chìm (rework hệ thống)	20 – 50 tỷ	Nếu tiêu chuẩn thay đổi hoặc hệ thống quốc gia update
Ảnh hưởng giá thành sản phẩm	+1–3% cost/unit	Đẩy vào giá bán → giảm cạnh tranh
Rủi ro dữ liệu	Không định lượng	Nhưng tác động chiến lược (mạng phân phối)

5/ KẾT LUẬN

Đối với doanh nghiệp quy mô lớn, tổng chi phí đầu tư ban đầu để tuân thủ có thể lên tới khoảng 100–200 tỷ đồng, trong khi chi phí vận hành hàng năm dao động từ 30–50 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí gián tiếp và rủi ro phát sinh.

Với quy mô chi phí này, chính sách có nguy cơ tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể, làm gia tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đồng thời chưa chứng minh được lợi ích quản lý tương xứng.

Đáng lưu ý, phần lớn các chi phí nêu trên không tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Do đó, việc áp đặt đồng thời các nghĩa vụ kỹ thuật với chi phí lớn nhưng thiếu lộ trình và tiêu chuẩn ổn định có thể dẫn đến hiệu ứng ‘chi phí tuân thủ cao – hiệu quả chính sách thấp’, đi ngược lại nguyên tắc tối ưu chi phí trong xây dựng chính sách.